

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Desde la mirada de los Derechos Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificado por la Ley 3760, tiene los siguientes derechos básicos:

Derechos Civiles: referente a la vida, libertad. Igualdad, nombre, familia, nacionalidad, propiedad individual o privada, muerte...

Derechos Políticos: referente a las facultades de elegir y ser elegido como autoridad pública o comunitaria, ciudadanía, voto, reunión, libertad de pensamiento y expresión...

Derechos Económicos: referente a las formas de acceso a recursos económicos, trabajo, salario...

Derechos Sociales: referente a la vida digna, vivienda, seguridad social, servicios básicos, trabajo justo...

Derechos Culturales: referente a la educación, formación, capacitación profesional, historia, acceso a la participación cultural, patrimonio cultural, identidad cultural...

Derechos de los Pueblos: referente a la soberanía, libre determinación, autogobierno, tierra y territorio, recursos naturales, protección de la existencia de los pueblos...

PRINCIPIOS

Indivisibilidad: Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de los pueblos, desde el primer artículo hasta el último, son iguales e interconectados, no pueden ser separados o jerarquizados, están relacionados, cada artículo no es independiente del otro, existe una dependencia del anterior artículo como del posterior artículo, más aún cuando esa indivisibilidad se refiere a que los Pactos y Convenios de los DDHH son considerados como un solo cuerpo normativo.

Imprescriptibilidad: Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de los pueblos, desde el primer artículo hasta el último, no tiene un tiempo en el cual termina el derecho, caducidad o extinción, es decir, el derecho es indefinido, esa cualidad es muy importante, para que algún servidor público o Ley disponga que los derechos reconocidos sean suprimidos, anulados o menoscabados.

Inderogabilidad: Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de los pueblos, desde el primer artículo hasta el último, no pueden ser suspendidos en estados de emergencia, excepción o conflictos internos,

Universalidad: Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de los pueblos, desde el primer artículo hasta el último, no privilegia a ninguna persona, sea por su género, estado civil, condición social, económico, cultural, nacionalidad.

Progresividad: Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de los pueblos, desde el primer artículo hasta el último, implica que los derechos no pueden retroceder, sino que avanza progresivamente para la efectividad de los mismos, ampliando su alcance con el tiempo,

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses,

Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Declaración y el Programa de Acción de Viena afirman la importancia fundamental del derecho de todos los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual éstos determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural,

Convencida de que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la presente Declaración fomentará las relaciones armoniosas y de cooperación entre los Estados y los pueblos indígenas, basadas en los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la buena fe,
Proclama solemnemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, cuyo texto figura a continuación, como ideal común que debe perseguirse en un espíritu de solidaridad y respeto mutuo

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Artículo 1

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos.

Artículo 4

Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.

Artículo 8

1. Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura.

Artículo 15

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad.

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Artículo 19

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Artículo 20

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticos, económicos y sociales, a disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo.

Artículo 27

Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas pertinentes, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso.

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Artículo 33

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven.

Artículo 42

Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y los organismos especializados, incluso a nivel local, así como los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por su eficacia.

Artículo 43

Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo.

INFORME CIDH. Cohesión Social: el Desafío para la Consolidación de la Democracia en Bolivia...

**OEA/Ser.L/V/II. Doc.1/24. 20 de enero de 2024. Original: Español.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2024**

137. A criterio de algunas organizaciones, la falta de una ley específica sobre consulta previa ha generado una “dispersión regulativa” que habría dificultado la implementación del derecho²⁵⁸. Al respecto, se toma nota de la existencia de un anteproyecto de ley de Consulta Previa, presentada en 2014 ante la ALP, que regularía sus ámbitos de aplicación y otros aspectos²⁵⁹. Este anteproyecto ha recibido críticas de algunos sectores²⁶⁰. El Estado informó que busca promover el análisis, compatibilización y retroalimentación del anteproyecto con base en estándares internacionales²⁶¹, particularmente, tomando en cuenta que la Ley de Minería y Metalurgia no prevé este derecho respecto a operaciones mineras en los territorios²⁶².

139. La CIDH reitera que el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado encuentra su premisa en el derecho a la libre determinación, para ello, se debe garantizar la participación efectiva de los integrantes de un pueblo o comunidad indígena en los planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, según sus costumbres y tradiciones, en el marco de una comunicación constante entre las partes.

INFORME CIDH. Cohesión Social: el Desafío para la Consolidación de la Democracia en Bolivia...

418. A la vez, la Comisión observa que la ley de Deslinde Jurisdiccional debilita la jurisdicción indígena por transferir una parte considerable de las demandas étnicas a la justicia ordinaria. Esto podría tener un impacto diferenciado en las demandas de mujeres indígenas. En anteriores oportunidades, la CIDH ha resaltado que la exclusión de materias establecidas por dicha ley inhibe el necesario diálogo intercultural para promover un verdadero pluralismo jurídico⁷²⁴. Asimismo, se observa, aún, una deficiente infraestructura y cooperación con los órganos estatales que tiene el potencial de debilitar la jurisdicción indígena.

419. En esa línea, la CIDH llama al Estado a reformar la Ley de Deslinde Jurisdiccional, garantizando el consenso, diálogo y la consulta libre, previa e informada con los pueblos indígenas originarios campesinos y sus autoridades representativas. Por otro lado, se urge al Estado a garantizar la coordinación y cooperación entre las jurisdicciones, tomando en cuenta las normas y procedimientos propios de la jurisdicción indígena originariao campesina, así como sus necesidades de infraestructura y logística.

INFORME CIDH. Cohesión Social: el Desafío para la Consolidación de la Democracia en Bolivia...

B. Recomendaciones

3. Impulsar, en el plazo inmediato, una revisión integral de los procedimientos para el reconocimiento de autonomías indígenas con el fin de elaborar un diagnóstico que identifique los obstáculos para que estos procedimientos sean ágiles, sencillos y eficaces.
4. Diseñar e implementar una política pública integral, en un plazo corto, que finalice el proceso de saneamiento y titulación de tierras de pueblos indígenas originarios, campesinos y afrobolivianos y prevea protección contra acciones de terceros.
5. Diseñar e implementar una política pública que, para garantizar la consulta desde un enfoque del derecho a la libre determinación, contemple el consentimiento previo, libre e informado respecto de cualquier medida legislativa, administrativa o de cualquier índole, susceptible de afectar los derechos de los pueblos indígenas, campesinos y afrobolivianos.

.

65 AÑOS
CIDH



OEA | Más derechos
para más gente

Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia

